滨海新区博贺镇“12•17”一般车辆伤害事故调查报告

时间：2025-04-27 来源：本网 浏览次数：205

网站地图

2024年12月17日13时许，在博贺镇盐井头村双潭水闸工地西大门出入口附近，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经损失约120万元人民币。

事故发生后，滨海新区党工委、管委会高度重视，要求新区有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理认真做好相关善后工作，维护社会稳定。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，根据茂名市电白区人民政府委托，区管委会成立由区党工委委员、总工程师、二级调研员张有钦担任组长，区建设交通局、区政法信访局、区应急管理局、区工会、滨海交警中队及博贺镇人民政府的有关同志为成员的滨海新区博贺镇“12·17”一般车辆伤害事故调查组（以下简称：事故调查组）对事故进行查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、员问询、调查取证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员死亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故主要教训和防范措施。

经调查认定，滨海新区博贺镇“12·17”一般车辆伤害事故是一起因施工单位对工地主要出入口的安全隐患整改不及时、不到位及货车驾驶人未按照操作规范安全驾驶造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位、车辆及相关人员基本情况

1.茂名滨海新区渔港服务中心（以下简称“区渔港服务中心”），系茂名滨海新区双潭水闸重建工程（以下简称“双潭水闸程”）的建设单位，统一社会信用代码：12440904******4282R，宗旨和业务范围：负责研究拟定全区渔港规划与建设相关的发展略，并指导和组织实施；负责组织实施全区渔港建设和管理工作，法人证书有效期：2023年03月28日至2028年03月27日，住所：名市电白区博贺镇放鸡岛后渔港服务中心办公楼，法定代表人：邓某宝，经费来源：财政核拨，开办资金：人民币10万元，举办位：广东茂名滨海新区管理委员会。

2.广东城投水利水电工程有限公司（以下简称“城投水利公司”），系双潭水闸工程的施工单位，类型：其他有限责任公司，定代表人：蔡某信，统一社会信用代码：914403******UTLD1K，注册资本：人民币壹亿零捌佰万元，成立日期：2017年11月23日住所：茂名市电白区水东镇迎宾大道70号创业大厦第四层南区，类型：其他有限责任公司，经营范围：包括水利水电工程、建筑程、土石方工程、市政工程、拆房工程、绿化工程、公路工程、机电工程、网络工程、环保工程、地基与基础工程、钢结构工程、电安装工程、建筑装潢设计工程、公路路基工程专业承包、桥梁工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、公路路面工程专业包、消防设施工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、城市园林绿化工程、港口与航道工程施工总承包、口与海岸工程专业承包、航道工程专业承包、清淤工程、疏浚工程、建筑工程劳务分包、建筑安装工程、机械租赁、建筑用安全设销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.广东城华工程咨询有限公司（以下简称“城华公司”），系双潭水闸工程的监理单位，类型：其他有限责任公司，法定代人：刘某，统一社会信用代码：914401******14569J，注册资本：人民币陆仟壹佰万元，成立日期：2007年10月23日，住所：广

市黄埔区黄埔大道东840号2802房（仅限办公），经营范围：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）生态资源监测；环境保护监测；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；采购代理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；信技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；机械设备销售；建设工程设计；建设工程勘察；工造价咨询业务；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；建设工程监理；测绘服务；建设工程施工。

4.茂名港铭昕开发建设有限公司（以下简称“铭昕公司”），系城投水利公司采购混凝土等建筑材料的供应商，类型为其他有责任公司，经营者为李某峰，统一社会信用代码为914409******29949W，普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；装卸搬运建筑材料销售；砼结构构件制造；货物进出口；技术进出口；土地整治服务；园区管理服务；土石方工程施工；石油制品销售（不危险化学品）；五金产品零售；建筑用石加工；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑废弃物再生技术研发；赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建工程施工；劳务派遣服务。

5.湖北省城安工程机械租赁有限公司（以下简称“城安租赁公司”），系铭昕公司混凝土运输业务的承包方，类型为其他有限任公司，经营者为张某成，统一社会信用代码为914206******24WN7J，经营场所位于湖北省襄阳市枣阳市熊集镇南街7号（住所报），成立于2023年08月11日，经营范围为一般项目：建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，信息咨询服务（不含许可类息咨询服务），二手车经纪，机械设备租赁，装卸搬运，汽车销售，汽车零配件零售，商务代理代办服务，票务代理服务。（除许业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物），建筑劳务分包，施工专业业。取得《道路运输证》，道路运输证号为鄂交运管荆门字4208****3530号，发证日期是2023年10月26日，有效期至2026年10月25日，核发机关为荆门市掇刀区交通运输局，审验有效期至2025年08月，2024年07月05日技术等级评定为二级。该车营运资质未现违法违规行为。

6.鄂H07Q19号重型特殊结构货车，系城安租赁公司所租赁并派驻到铭昕公司运输混凝土的车辆，核定载质量：17230KG。车所有人：王某，住址：湖北省枣阳市七方镇中心街7号，机动车交通事故责任强制保险公司：中国人民财产保险股份有限公司长沙市公司，保险单号：PDZA2024******435671，机动车商业保险公司：中国人民财产保险股份有限公司长沙市分公司，保险单号PDAA2024******427373。

7.无号牌二轮摩托车（发动机号:100021），实际使用人：黄某有。

8.黄某有，男，72岁，未取得机动车驾驶证，于事故中死亡。

9.赵某强，男，52岁，持有机动车驾驶证：B2，系涉事车辆鄂H07Q19重型特殊结构货车的驾驶员。

10.王某，女，52岁，系涉事车辆鄂H07Q19重型特殊结构货车的所有人。

（二）工程基本情况

双潭水闸工程，位于麻岗镇双潭海堤中间，建设规模及内容：拆除重建双潭水闸，工程任务为泄洪及挡潮；工程等别为Ⅲ等，程规模为中型，主要建筑物级别为3级；水闸设计潮水标准为50年一遇，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。工主要建筑物有闸室、启闭室、消力池、护坦、海漫、进出口连接翼墙及交通桥等。

2024年5月29日，区渔港服务中心与城投水利公司签订施工合同、与城华公司签订监理合同，并向区农业农村局申报质量安全督及开工备案，同时现场开始施工。2024年11月8日，双潭水闸工程施工工地完成围挡。

（三）事故发生经过

2024年12月17日11时许，赵某强驾驶鄂H07Q19号重型特殊结构货车在铭昕公司装载好混凝土（7.5方）后前往双潭水闸工程工现场卸货。13时许，赵某强卸完货后驾驶车辆驶出工地西大门外，往左转10余米时，鄂H07Q19号重型特殊结构货车右后方与黄有无证驾驶无号牌二轮摩托车（北往南方向）相碰撞。

（四）事故现场情况

事故发生现场位于双潭水闸工程施工工地西大门外施工便道，工地西大门出入口无交通信号灯控制，无交通警示标识。事发当天气晴朗，干燥，路面有尘土飘扬。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

姓名	年龄	性别	籍贯	伤亡情况
黄某有	72岁	男	广东电白	死亡

2.直接经济损失情况

本次事故造成直接经济损失人民币约为120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年12月17日13时许，滨海新区龙山派出所接报后迅速赶赴现场处置。区公安分局、滨海交警中队等单位接报后均立即派赶赴现场进行处置和协调应急救援工作。

（二）事故现场应急处置及医疗救治情况

2024年12月17日13时许，赵某强听到车辆碰撞的响声后下车查看情况，发现黄某有当时仍有呼吸，赵某强立即拨打120及11(14时许，救护车来到现场，随即博贺镇卫生院医务人员查看黄某有身体情况，当场证实黄某有死亡。

（三）善后情况

事故发生后，博贺镇人民政府积极开展善后处置工作，组织赵某强与死者家属进行协调赔偿事宜。在博贺镇人民调解委员会的调下，2025年2月26日，赵某强与死者家属达成赔偿协议，签订《交通事故赔偿协议书》和《谅解书》，并于当天将赔偿款交于死家属，事故善后得到妥善处置。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。应急处置评价为良好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

赵某强驾驶鄂H07Q19号重型特殊结构货车通过没有交通信号灯控制也没有工作人员指挥的工地门口左转弯时，未注意到右后的摩托车，未按照操作规范安全驾驶。

（二）事故间接原因

1.城投水利公司未做好工地主要出入口的安全警示工作，未落实安全措施；未对进入施工现场的车辆驾驶人进行安全教育培训安全技术交底。

2.城华公司未能及时、有效督促城投水利公司对安全隐患问题进行整改，未能采取有效措施消除事故隐患，履行项目监理职责力。

3.黄某有未取得机动车驾驶证，驾驶无号牌普通二轮摩托车在道路上行驶。

四、有关单位存在问题及履职情况

（一）事故单位

1.区渔港服务中心，督促施工单位进行安全隐患整改工作不到位，督促城华公司履行监理职责不到位，未能及时采取有效措施除事故隐患，对事故发生负有责任。

2.城投水利公司，未做好工地主要出入口的安全警示工作，未落实安全措施；未对进入施工现场的车辆驾驶人进行安全教育培和安全技术交底，对事故发生负有责任。

3.城华公司，在2024年12月14日前已发现施工工地主要出入口存在安全隐患，但仅通过口头通知城投水利公司进行整改。20年12月14日经复查发现城投水利公司未按要求整改，才向城投水利公司发出书面通知要求进行整改，未能及时、有效督促城投水利司对安全隐患问题进行整改，未能采取有效措施消除事故隐患，履行项目监理职责不力，对事故发生负有责任。

（二）有关监管部门

1.区建设交通局，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的通知》（茂滨办发〔2023〕27号）的规定，负责全区道路普通运输管理工作，指导、监督普通货物运输等安全管理。

该局按照《茂名滨海新区交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》，开展了安全生产治本攻坚三行动，联合多部门对货运源头运载单位进行“两客一危一货一面”安全大检查，共计出动检查45人次，发放宣传册30余份，张贴宣标语3处。

综上，事故调查组认为区建设交通局已经依法履行了职责。

2.区农业农村局，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的通知》（茂滨办发〔2023〕27号）的规定，负责指导和监督水利行业安全生产工作，负责下属单位的安全监督管理工作；负责区属水利建设工程安全监督管理工作。

该局在2024年10月30日、11月21日对双潭水闸工程进行安全生产检查工作时未书面记录检查情况，未能对发现的隐患问题进闭环管理，存在监管不到位情况。

3.茂名市交警支队三大队滨海中队，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责的通知》（茂滨海办发〔2023〕27号）的规定，负责对驾驶牌证管理。

2024年9月以来，该中队按照开展安全生产治本攻坚三年行动工作要求，督导铭昕搅拌站企业主要负责人开展安全隐患自查和育培训共4次，期间铭昕公司共计培训502人次。

综上，事故调查组认为茂名市交警支队三大队滨海中队已经依法履行了职责。

（三）属地党委政府有关部门

博贺镇人民政府，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的通知》（茂滨办发〔2023〕27号）的规定，依据安全生产法律法规规定，严格落实有关工作的属地安全监管职责;指导、督促辖区职权管辖范围内业完善安全生产管理机构和各项管理制度，落实安全生产责任制，推动企业实行安全生产标准化和安全文化建设，落实安全生产培制度等，组织开展生产安全事故隐患排查整治工作。

作为属地监管政府，该镇每季度召开安全生产会议，及时传达上级有关会议精神，研究部署辖区内安全生产工作，明确各（居、渔）委会和镇机关各部门安全生产职责，积极贯彻交通安全工作的各项要求。2024年以来，博贺镇15个村居委会累计出动交劝导员500余人次，针对35个交通重点位置，开展督导“两站两员”劝导工作200余场，有效劝导不戴头盔驾驶、无牌摩托车等行为宣传交通安全知识。

综上，事故调查组认为博贺镇人民政府已经依法履行了职责。

五、**对有关责任人员和责任单位的处理建议**

（一）免于追究责任人员（1人）

黄某有，未依法取得机动车驾驶证，驾驶未注册登记的普通二轮摩托车在施工便道上行驶，致使其本人与重型特殊结构货车撞，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予追责问责人员

对于事故涉及的党员干部履职方面的问题,按照省、市有关工作机制由区纪工委调查核实,有关处理意见由区纪工委提出。

（三）建议给予行政处罚的个人（1人）

赵某强，鄂H07Q19号重型特殊结构货车驾驶员，在施工单位主要出入口行驶时，未能有效发现路面基本情况，致使其驾驶的型特殊结构货车与摩托车驾驶员黄某有碰撞，导致事故发生。建议公安交警部门依据道路交通安全有关规定，对驾驶员赵某强实施政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位（2个）

1.城投水利公司，未做好工地主要出入口的安全警示工作，未落实安全措施；未对进入施工现场的车辆驾驶人进行安全教育培和安全技术交底，对事故发生负有责任。建议由电白区应急管理局依据《安全生产法》相关规定，对其实施行政处罚。

2.城华公司，未能及时、有效督促城投水利公司对安全隐患问题进行整改，未能采取有效措施消除事故隐患，履行项目监理职不力，对事故发生负有责任。建议由电白区应急管理局依据《安全生产法》相关规定，对其实施行政处罚。

（五）其他处理建议

1.建议责成区渔港服务中心向滨海新区管委会作出深刻检查。

2.建议责成区农业农村局向滨海新区管委会作出深刻检查。

3.本事故中涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议各方当事人通过其他法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

(一)严格依法履行监管责任。区农业农村局要认真吸取事故教训，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经必须管安全”的工作要求，加强水利工程的安全监管，全面开展本辖区、本行业范围内所有在建水利工程项目安全隐患排查工作，在建水利工程项目的监督要做到“全覆盖、不留死角”,督促水利工程建设各方进一步落实安全生产主体责任，严格施工现场管控，时发现并消除安全隐患。

（二）加强建设工程项目管理。区渔港服务中心要认真吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，严格按照法律法规要求，强对在建水利工程建设全过程的安全生产监督，督促施工单位严格按要求对安全隐患进行整改，加强对监理单位履行项目监理职责监督。

（三）强化交通安全的宣传教育。博贺镇和公安交警部门要不断加大交通安全宣传力度，充分发挥交通管理站、交通安全劝导职能作用，督促交通安全员、协管员主动作为，加强排查劝导，全面掌握辖区内的机动车、驾驶人员基本信息，适时组织开展交通全教育。同时，要加大《道路交通安全法》的宣传教育，结合“八进”活动要求，用事故安全警示人、教育人，努力营造良好的道交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

分享到：

适老化 无障碍服务　政府网站找错　机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东港务中心

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332